

عقد توريد

انه في يوم الاثنين الموافق 16/12/2025

تحرر هذا العقد بين كل من:

أولاً: شركة .برايم كو ومركزها الرئيسي شارع 200 نجلة المعادي عقار رقم 53 الدور الخامس شقة رقم 10 القاهرة ويمثلها قانونا ومفوض في التوقيع على هذا العقد السيد/ شريف احمد ماهر احمد رجب بصفته / رئيس مجل الادارة
(طرف أول)

ثانياً: شركة بروماكس و مركزها شقة الشرقية مدينة العاشر من رمضان القطعة 129 نموذج ا مجمع 1 المنطقة الصناعية الجنوبية و يمثلها قانونا و مفوض في التوقيع علي هذا العقد السيد / ناصر محي محمد سيد احمد الطباخ بصفته/ رئيس مجلس الادارة
(طرف ثاني)

تمهيد

حيث ان شركة برايم كو لديها منافذ تحت اسم بيك اب" وتحتاج الى بعض المنتجات لتلك المنافذ من بعض الموردين وحيث ان الشركة قد تطلب من وقت الى اخر من المورد المذكور اعلاه بعض المنتجات من وقت الى اخر وحيث انها ترغب في تحديد الشروط التي سوف يتم تطبيقها على توريد المنتجات التي قد تطلبها الشركة من المورد من وقت الى الاخر فان الشركة والمورد قد اتفقا على انه في حالة طلب الشركة من المورد أي منتجات بشأن منافذها فسوف يسرى عليها الشروط الآتية للتوريد: -

البند الأول: التمهيد

يعتبر كل من التمهيد السابق والملاحق المرفقة والموقعة من الطرفين وبهذا العقد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومفسرا ومكملا لبنوده وهم كالاتي:

1. ملحق رقم (1): أسعار التوريد
2. أي ملحق اخر موقع من الطرفين بعد تاريخ هذا العقد.

البند الثاني: موضوع العقد

بموجب هذا العقد يقوم المورد بتوريد كل ما تطلبه الشركة الى منافذ الشركة المختلفة من السلع والمنتجات التي ينتجها و/أو يوزعها بالطريقة والمعدل اللذين تقدرهما الشركة بأسعار التوريد المحددة في الملحق رقم (1) أو أية تعديلات تطرأ عليه وفقا للبند السادس من هذا العقد.

البند الثالث: التزامات المورد:

1. يلتزم المورد بتخصيص العمالة والموارد اللازمة للتنسيق مع الشركة والمنافذ لتلقي وتنفيذ الطلبات.
2. يلتزم المورد فور تلقيه الطلبية بتوريدها إلى المنفذ المرسل إليه في خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ تلقيه الطلبية.
3. يلتزم المورد برفع الفاتورة الالكترونية علي المنظومة الخاصة لمصلحة الضرائب.
4. لا يقل في وقت التسليم للمنافذ تاريخ انتهاء المنتج عن ثلاثة أرباع مدة الصلاحية الكلية للبضاعة المحلية ونصف مدة الصلاحية للبضاعة المستورد
5. اتباع القواعد المتعارف عليها في السوق والوسائل المناسبة في نقل الطلبيات إلى منافذ الشركة.
6. منتجات المورد مطابقة للمواصفات القياسية التي تقرها الهيئات الحكومية والرقابية.



7. يلتزم المورد بارتجاع المنتجات التي قارب تاريخ انتهاء صلاحيتها من النفاذ أو لأي سبب آخر وذلك في مدة لا تقل عن 60 يوم قبل انتهاء الصلاحية فإذا رفض المورد الارتجاع واستلام البضاعة فإنه بتوقيعه على هذا العقد يقر بحق الشركة في خصم قيمتها من أية فواتير تكون مستحقة للمورد في حالة عدم إستلامه للبضاعة في خلال 30 يوم من تاريخ إعلام المورد من الفروع يحق للشركة اعدام هذه المنتجات دون الرجوع للمورد.
8. يتحمل المورد وعلي مسؤولية منفردا و دون أدنى مسئولية على الشركة كافة الاثار التي قد تحدث للمستهلكين او غيرهم والتي قد تنتج بسبب تداول المنتجات الموردة منه خلال تاريخ الصلاحية المحدد على كل منتج وذلك دون ادنى مسؤولية علي الشركة فيما يخص ذلك.

البند الرابع: أسس المحاسبة

تقوم الشركة بمراجعة الفواتير التي تم تسليم المنتجات بموجبها للمنافذ والتي تم احتسابها بناء على اسعار التوريد (رقم 1) او اي تعديلات تطرأ عليها وفقا للبند السادس من هذا العقد واعتمادها وسداد قيمة المباع من الفاتورة في نظام الدفع 45 يوم من نهاية شهر التوريد و رفع الفاتورة علي المنظومة ومرفق بالفاتورة اذن الاستلام المطبوع في الفرع التابع للشركة مع أصل الفاتورة وفي حالة وجود أي اخطاء بالفواتير تمتد الفترة المحددة للسداد قيمة الفواتير لحين تلافي المورد لهذه الاخطاء .

البند الخامس: الضرائب:

1. يلتزم المورد بتحمل وسداد كافة انواع الضرائب والرسوم وفقا للقوانين المحلية السارية او التي تصدر مستقبلا والتي تستحق عليه و/ أو على عماله نتيجة لتنفيذ موضوع العقد وذلك دون الاخلال بحق الشركة في خصم الضرائب الواجب خصمها من المنبع من مستحقات المورد طبقا لأحكام القانون.
2. يتحمل المورد أية فروق ضريبية وجميع المبالغ المترتبة عليها بما في ذلك من غرامات والتي قد تنتج عن عدم صحة الفنة الضريبية المستخدمة على فواتيره المقدمة والشركة لن تكون مسنولة عن أية فروق ضريبية تنتج عن أخطاء في فنة الضريبة التي تستحق على عماله ومستخدميه العاملين في تنفيذ هذا العقد وفقا للوائح والقوانين السارية.

البند السادس: تغيير أسعار التوريد

- في حالة تغيير أسعار توريد أية سلعة من السلع والمنتجات التي ينتجها و/أو يوزعها المورد يحق للمورد إرسال قائمة أسعار التوريد الجديدة كتابيا للشركة قبل بدء سريان هذه الأسعار بفترة 15 يوم على الأقل.

البند السابع: مدة العقد

- مدة هذا العقد 12 أشهر تبدأ (2025/12/16) وتنتهي في (2026/12/16) ويمتد أثر هذا العقد إلى أية طلبيات أو إخطارات تكون المنافذ قد أصدرتها قبل تاريخ انتهاء أو إنهاء العقد لحين تنفيذ هذه الطلبيات أو الإخطارات.

البند الثامن: الفسخ

- يحق للشركة فسخ هذا العقد فوراً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي في الأحوال الآتية:

 1. إخلال المورد بأي التزام من التزاماته أو أي شرط من الشروط المنصوص عليها بهذا العقد.
 2. إذا استعمل المورد الغش أو التلاعب في معاملاته مع الشركة.
 3. إذا ثبت عجز المورد عن تنفيذ الأعمال المكلف بها من الشركة بمقتضى هذا العقد على النحو الذي ترتضيه الشركة أو في حالة إفلاسه أو تعصره.
 4. للطرف الثاني الحق في إلغاء التعاقد حال اخلال الطرف الاول بأي من بنود هذا العقد.



البند التاسع: الاخطارات

- اتخذ كل من الطرفين محلاً مختاراً له بالعنوان الموضح بصدر هذا العقد وتعتبر جميع الإعلانات والمراسلات التي ترسل إليهما بالعنوان المذكور صحيحة ومنتجة لكافة الآثار القانونية.

البند العاشر: الاختصاص القضائي

- تختص محاكم القاهرة المختصة بنظر أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق العقد أو تفسيره.

البند الحادي عشر: نسخ العقد

- وإثباتاً لما تقدم وقع الطرفان على هذا العقد وملاحقه من نسختين في التاريخ الموضح به

ويبدأ كل طرف منهما نسخة للعمل بموجبه

البند الثاني عشر: شروط أخرى للعقد

- يقوم الطرف الثاني بمنح نسبة خصم 10% يتم خصمها في نهاية كل شهر غير شامله ضريبه .
القيمة المضافة.
- يتم خصم 5000 جنية مصري غير شامل ضريبة القيمة المضافة مصاريف تكويد كل منتج .

طرف أول:

شركة: برايم كو

الاسم: شريف ماهر

الصفة: رئيس مجلس الادارة

التوقيع: Shaidhel

الختم:



طرف ثاني:

شركة: محمد علي الجناوي

الاسم: محمد علي الجناوي

الصفة: مدير عام الشركة

التوقيع: محمد علي الجناوي

الختم:



بموجبه لاضايات
العقد